ОСНОВНИ ЗАКОН
О ПРЕМЕРУ И КАТАСТРУ ЗЕМЉИШТА

I Основне одредбе

Члан 1

Премер земљишта (у даљем тексту премер) врши се ради утврђивања података потребних за хоризонталну и висинску представу терена целокупне територије Југославије у циљу коришћења тих података за привредне техничке, научне и управне сврхе, као и за друге потребе државних органа, радних и других организација и грађана

Члан 2

На основу извршеног премера израђује се катастар земљишта

Катастар земљишта служи за привредне управне и статистичке сврхе, за израду земљишних књига, као основа за утврђивање катастарског прихода и за друге потребе државних органа, организација и грађана

Члан 3

Премер и катастар земљишта као и њихово одржавање су послови од интереса за целу земљу

Премер и катастар земљишта врши се по јединственом систему на целој територији Југославије, као и по поступку одређеном овим законом и прописима донетим на основу њега

Послови премера и катастра земљишта као и њиховог одржавања спадају у делокруг федерације, републике и општине у оквиру њихових права и дужности утврђених овим законом

Члан 4

Радове на извршавању премера и изради катастра земљишта врше органи надлежни за геодетске послове као и радне организације основане за вршење ових делатности

Други органи и организације могу вршити геодетске радове само за своје потребе (у даљем тексту премеравање) на начин и под условима одређеним овим законом

Радове на извршавању премера и изради посебне евиденције земљишта за потребе народне одбране врше надлежни војни органи

Прописе о радовима на извршавању премера, као и о изради и одржавању посебне евиденције земљишта из става 3 овог члана доноси државни секретар за народну одбрану

II Премер и катастар земљишта

Члан 5

Премер обухвата

а) постављање и одређивање астрономско-геодетске, гравиметријске, тригонометријске и нивелманске мреже, као и обраду мерења извршених на овим мрежама (основни геодетски радови),

б) снимање детаља и израду оригинала планова и карата,

в) израду и репродукцију основне државне карте,

г) репродукцију планова и њихову даљу картографску обраду

Основни геодетски радови чине јединствену основу за премер и премеравања на територији Југославије

Савезни секретар за финансије у сагласности са државним секретаром за народну одбрану прописује који се подаци из тач а) и в) овог члана могу давати на увид, као и начин и поступак њиховог коришћења од стране заинтересованих органа, радних и других организација и грађана

Члан 6

Катастар земљишта обухвата

а) катастарско класирање и бонитирање земљишта,

б) излагање на јавни увид одређених података премера и катастарског класирања земљишта,

в) израду катастарског операта

Члан 7

Катастарски операт израђује се по катастарским општинама

Катастарска општина обухвата сва земљишта на одређеном подручју (село, град или део града)

Одлуку о броју и подручју катастарских општина доноси општинска скупштина

Члан 8

Катастарске општине међусобно територијално повезане које представљају економску целину са сличним природним и другим условима пољопривредне производње сачињавају катастарски срез

Катастарски срезови утврђују се сагласно одредби става 1 овог члана републичким прописом

Члан 9

У циљу осигурања тачности премера корисници, сопственици и плодоуживаоци дужни су да о свом трошку обележе видљивим трајним белегама границе свих земљишта која се налазе у њиховој својини, државини или на коришћењу у року који одреди савет општинске скупштине надлежан за послове финансија

Лица из става 1 овог члана дужна су дозволити приступ на земљиште и објекте лицима која раде на пословима премера, катастра земљишта и њиховом одржавању и допустити постављање белега и знакова којима се обележавају тачке премера

Ако радњом на премеру буде нанета штета корисници односно сопственици или плодоуживаоци земљишта имају право на накнаду причињене штете од органа односно организације која је вршила премер

Члан 10

Подаци премера сваке катастарске општине о површинама, културама, корисницима, односно сопственицима или плодоуживаоцима земљишта, као и подаци о катастарском класирању земљишта излажу се на јавни увид на подручју катастарске општине

На податке премера заинтересована лица могу ставити приговор у року од осам дана од дана саопштења Приговор не искључује право жалбе

На податке о катастарском класирању земљишта заинтересована лица могу изјавити жалбу

Члан 11

Одржавање премера и катастра земљишта обухвата праћење и утврђивање насталих промена на земљишту, које су од утицаја на податке премера и превођења утврђених премера у подацима мерења и рачунања, плановима, картама и катастарском операту

Члан 12

Корисници, сопственици и плодоуживаоци земљишта дужни су да пријаве општинском органу надлежном за геодетске послове сваку насталу промену у поседовном стању и култури, као и о променама које су од утицаја на одређивање класе, у року од 30 дана од дана настале промене

Судови и други органи који решавају о променама корисника сопственика и плодоуживаоца земљишта, дужни су акте којима решавају о тим променама доставити општинском органу надлежном за геодетске послове по правноснажности тих аката

Члан 13

Послови у вези са основним геодетским радовима и израдом и репродукцијом основне државне карте су надлежност федерације

Остали послови премера земљишта, као и сви послови на изради катастра земљишта из члана 6 овог закона су надлежност републике

Послови одржавања премера и катастра земљишта су надлежност општине

Члан 14

Управне послове из члана 13 став 1 овог закона у федерацији, врши орган управе надлежан за геодетске послове

Управне послове из члана 13 ст 2 и 3 овог закона врше посебни републички односно општински органи надлежни за геодетске послове

Управне послове у вези с радовима из члана 4 став 3 овог закона врши Државни секретаријат за народну одбрану

Члан 15

Савезни орган управе надлежан за геодетске послове има право да органима надлежним за геодетске послове у републици и општини издаје обавезне инструкције у пословима од интереса за целу земљу

Савезни орган управе надлежан за геодетске послове има право увида у послове премера земљишта које изводе органи и организације из члана 4 ст 1 и 2 овог закона и ако утврди да се ти послови не изводе у складу са одредбама овог закона и прописа донесених на основу њега указаће им на уочене недостатке и одредити рок у коме се ти недостаци морају отклонити

Ако органи и организације из става 1 овог члана не отклоне недостатке у остављеном року савезни орган управе надлежан за геодетске послове може решењем обуставити даљи рад на премеру земљишта док се недостаци не отклоне, а може и забранити коришћење за службене потребе података који су резултат неправилно извршених радова на терену

Члан 16

Картографске публикације које представљају југословенску територију или њен део могу се издавати за јавну употребу само ако не садрже поверљиве податке који су од интереса за народну одбрану

III Премеравање земљишта за посебне потребе државних органа, радних и других организација

Члан 17

Државни органи, радне и друге организације када врше премеравање земљишта ради добијања података за регулационе и нивелационе планове, за хидротехничке радове, за комасације, арондације и парцелације земљишта, за трасирање путева, железничких пруга и канала, за премеравање рудних поља, шумских и пољопривредних комплекса, као и при радовима на преношењу на терен пројеката нових насеља дужни су да користе податке премера ако се ти радови изводе на земљишту на ком постоји премер, а да своје премеравање врше тако да се њихови подаци могу користити за одржавање премера и катастра земљишта

Ако се радови из става 1 овог члана изводе на земљишту на коме није извршен премер, органи и организације дужни су премер извршити тако и у толиком обиму да се добивени подаци могу користити за премер и катастар земљишта Ова премеравања морају се ослањати на тригонометријску и нивелманску мрежу премера

Републички орган надлежан за геодетске послове својим решењем може одредити проширени обим и врсту радова из става 2 овог члана

Органи и организације имају право на накнаду трошкова који су настали услед повећаног обима послова на основу решења из става 3 овог члана.

Члан 18

Републички орган надлежан за геодетске послове има право увида у рад државних органа, радних и других организација у погледу правилности и тачности у извршењу радова из члана 17 овог закона и може захтевати допуне и исправке радова ако се они не обављају у складу са овим законом и прописима донесеним на основу њега

Органи и организације дужни су поступити по решењу републичког органа којим су им наложене допуне и исправке радова у смислу става 1 овог члана

IV Прелазне и завршне одредбе

Члан 19

До извршења премера, на подручјима на којима премер до сада није извршен користиће се пописни катастар који је израђен на основу Привременог упутства о разграничењу катастарских општина, премеру и попису земљишта у непремереним крајевима као и у крајевима где је катастарски операт уништен (Савезна геодетска управа, бр. 330/52)

Члан 20

Овлашћује се Савезно извршно веће да донесе ближе прописе

а) о садржини, методама рада, степену тачности и начину израде премера, премеравања, катастра земљишта и о њиховом одржавању,

б) о поступку за издавање картографских публикација и о поверљивим подацима који се не могу уносити у те публикације,

в) о начину чувања и коришћења података премера и катастра земљишта,

г) о чувању белега и других ознака премера.

Члан 21

До доношења прописа из члана 20 под а) овог закона примењиваће се одредбе Правилника о катастарском класирању и бонитирању земљишта

(„Службени лист ФНРЈ“, бр 10/61), а до доношења прописа из члана 20 под б) овог закона примењиваће се одредбе Одлуке о издавању картографских публикација намењених јавној употреби („Службени лист ФНРЈ“, бр 10/59)

Члан 22

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Уредба о катастру земљишта („Службени лист ФНРЈ“, бр 43/53, 23/56, 52/59 и 13/61) и Уредба о организацији катастарске службе („Службени лист ФНРЈ“, бр 7/48 и 87/49)

Члан 23

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“